၈။ အစုရှယ်ယာလွဲပြောင်းရောင်းချခြင်း

1. အစုရှယ်ယာလွဲပြောင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒတွေ သတ်မှတ်ပြီးပြီလား
2. လွဲပြောင်းရောင်းချရာမှာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ရှိပါသလား
3. လွဲပြောင်းရောင်းချရာမှာ ရှယ်ယာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲ
4. ဝယ်ယူသူနှစ်ဦးရှိလာရင် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲ
5. လွဲပြောင်းရောင်းချရာမှာ စာရွက်စာတမ်းကြေး နဲ့အခြားကုန်ကျစားရိတ်များရှိနိုင်ပါသလား
6. ကုမ္ဏီလုပ်ငန်းက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးဖြစ်အောင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါသလား

၉။ ကွယ်လွန်ခြင်း

Death of a Patner

အနှစ်ဝင်တစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်ခဲ့သော် ကွယ်လွန်သူအနှစ်ဝင်၏နေရာတွင် တရားဥပဒေအရအာဏာလွဲအပ်ခြင်းခံရသူ (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရ တရားဝင်သက်သေခံခွင့်ရှိသူ ဇနီး/ခင်ပွန်း ဖြစ်စေ (သို့) တရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ မှုရင်းအနှစ်ဝင်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။

၁၀။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ငြင်းဆိုခွင့်ရှိခြင်း

The Right of First Refusal Upon Offer From Outside

The Right of First Refusal Upon Offer From Outside

အစုဝင်တစ်ဦး အနေဖြင့် မိမိ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ဝယ်ယူလိုကြောင်း ကမ်းလမ်းမှုကို ရ၍ ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏ သဘောဖြင့် အစုဝင်ပြင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ဆီသို့ အစုပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ရောင်းချလို၍ဖြစ်စေ၊ ထိုကမ်းလှမ်းချက်၊ ဈေးနှုန်း နှင့် ကမ်းလှမ်းလာသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်များကို အစုဝင်များသို့ သိရှိစေရန် လုပ်ငန်းတည်ရာသို့ စာဖြင့် ရေးသားတင်ပြ အကြောင်းကြား ရမည်။ ထို အကြောင်းကြားစာရရှိပြီး (၇) ရက် အတွင်း ကျန်ရှိအစုဝင်များက ကမ်းလှမ်းထားသော အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ဝယ်ယူလိုသည် မဝယ်လိုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြီးသတ်ချမှတ်ပြီး အကြောင်းပြန်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်ပြီး အကြောင်းပြန်စာ မရရှိပါက အစုရှယ်ယာရှင်သည် မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း ဆုံးဖြတ် ရောင်းချနိုင်သည်။

၁၀။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ငြင်းဆိုခွင့်ရှိခြင်း

1. ရှယ်ယာရှင်မဟုတ်သောသူကို ကမ်းလှမ်းရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိ ၊ မရှိ

2. ရှယ်ယာရှင်မဟုတ်သော ပြင်ပတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကမ်းလှမ်းရောင်းချလိုပါက လုပ်ငန်းစဉ်သတ်မှတ်ချက် တွေက ဘာတွေလဲ

3. သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ မကိုက်ညီပဲ ရှယ်ယာရောင်းချထားပါက ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကဘာတွေလဲ

Refusal of the Remaining Partners to Buy

ကျန်ရှိအစုဝင်မှ ဝယ်ရန်ငြင်းဆို လျှင်

If the remaining partner or partners do not purchase the departing partner's share of the business, under the terms provided in this Agreement, within _____ the entire business of the partnership shall be put up for sale, and listed with the appropriate sales agencies, agents, or brokers.

မိမိပိုင်အစုရှယ်ယာများလွှဲပြောင်းရောင်းချလိုသည့် အစုဝင်သည် အပိုဒ် ( ) ပါ သဘောတူညီမှုများအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ဝယ်ယူခြင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုမရရှိသေးပါက မိမိပိုင်အစုတို့ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချလိုကြောင်း အများသို့ကြေငြာခြင်း၊ အကြံဆောင်များနှင့်ဆက်သွယ်ရောင်းချခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်းများတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁၁။ ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သတ်၍ အငြင်းအခုံဖြစ်လျှင်

Conflicts Regarding Right to Buy

ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သတ်၍ အငြင်းအခုံဖြစ်လျှင်

Auction Bidding

If the partners cannot agree who has the right to purchase the other partners' interest in the business, that right shall be determined by an auction, where each group of partners shall bid on the business. The group eventually offering the highest bid shall have the right to buy the lower bidders' shares of the business. The buying group shall pay for the purchased share of the business under the terms provided in this Agreement.

လွှဲပြောင်း ရောင်းချလိုသော အစုရှယ်ယာတို့ကို မည်သူ ဝယ်ယူခွင့်ရှိသည်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ အငြင်းအခုံ ဖြစ်လာပါက၊ လေလံပစ်ပြီး ဝယ်ယူခွင့်ကို ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဟု သဘောတူညီကြပါသည်။ ထိုသို့ လေလံပစ်ရာတွင် ဈေးအများဆုံး ကမ်းလှမ်းချက် သည် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိစေရမည်။ အနိုင်ရရှိပြီး ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အစုရှယ်ယာတို့ကို ဝယ်ယူခွင့် ရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ချက်များမှာ -

- အရောင်းအဝယ်လုပ်မည့် ရှယ်ယာနံပါတ်အလိုက် ပိုင်ဆိုင်သူအမည်ပေါက်ပြောင်းရမည်
- အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်များကို ရုံးတည်ရာ **Finance Department** တွင်သာလုပ်ဆောင်ရမည်
- စာရွက်စာတမ်းကုန်ကျစားရိတ်များကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်

၁၂။ ရှယ်ယာရောင်း/ဝယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်

Buy/ Sell Agreement

1. လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်
2. intangible assets ပေါင်းထည့်ခြင်း
3. Goodwill ပေါင်းထည့်ခြင်း
4. ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် ငွေပေးချေခြင်း

Determining the Value of the Business

Asset-Valuation Method

Except as otherwise provided in this Agreement, the value of the partnership shall be made by determining the net worth of the partnership as of the date a partner leaves, for any reason. Net worth is defined as the market value, as of that date, of the following assets:

1. **All tangible property, real or personal, owned by the business;**
2. **All the liquid assets owned by the business, including cash on hand, bank deposits and CDs, or other monies;**
3. **All accounts receivable;**
4. **All earned but unbilled fees;**
5. **All money presently earned for work in progress;**
6. **Less the total amount of all debts owed by the business**

လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသင့်ရာတွင် အစုဝင်တစ်ဦး နှုတ်ထွက်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို အခြေခံ၍ ထိုနှစ်၏ **(Market Value)** ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးများ အတိုင်း **(Total Assets)** လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးပြန်လည်သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ထိုသို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရာမှ ရရှိလာသော လုပ်ငန်း အသားတင်တန်ဖိုး **(Net worth)** သည် **Balance Sheet** တွင် ပါရှိသော **Owner Equity** တန်ဖိုးအတိုင်းမှတ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအသားတင်တန်ဖိုး ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံး **(Assets)** များထဲမှ ပေးရန်ရှိ **(Liability)** ကို နှုတ်ပြီးသော အသားတင်တန်ဖိုးကို ဆိုလိုသည်။

Goodwill

Revision of Valuation Method to Include Goodwill

The partners understand and agree that the preceding business-valuation clause may not fully and adequately reflect the worth of the business after it has been successfully established, if the business has earned goodwill or has other valuable intangible assets. Therefore, the partners agree that _____ after the commencement of the business they will meet to consider amending this business-valuation clause to include a method that will reflect any goodwill earned by the business

လုပ်ငန်း၏ တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ရာတွင် နာမည်ကောင်း **(Goodwill)** အပါအဝင်၊ ထိတွေ့မကိုင်တွယ်နိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများ **(Intangible Assets)** များအားလုံး ပါဝင်တွက်ချက်ရမည်ကို အစုဝင်များအနေဖြင့် နားလည်သဘောတူပါသည်။

ထိုသို့ တွက်ချက်ရာတွင် လုပ်ငန်း၏ အသားတင်တန်ဖိုး **Net worth** သည် **Goodwill** တန်ဖိုးအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းကိုလဲ နားလည်ပါသည်။

xxx Co.,Ltd. ၏ **Goodwill** ကို **(3)** နှစ်တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ **Goodwill** တန်ဖိုးကို မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်ပေးနိုင်သော **Third Party** အဖွဲ့အစည်းအတစ်ခုကို ခေါ်၍ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခု ရှိနိုင်သည်ကိုလည်း အဖွဲ့ဝင်အားလုံး သိရှိနားလည်ကြပါသည်။